ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 7)

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1. ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm***

Ngày 15/8/2022, ông S cư trú tại tổ dân phố số 2, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp soạn thảo Di chúc cho ông. Trong đơn, ông trình bày như sau:

"Tôi năm nay 62 tuổi, do bệnh nặng, sức khoẻ yếu không biết chết lúc nào, nay tôi còn minh mẫn nên nhờ Văn phòng luật sư soạn thảo Di chúc giúp tôi định đoạt tài sản trước khi tôi chết nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Tôi lấy bà Q sinh được 3 người con và có nhận một người con nuôi. Các con tôi nay đã trưởng thành, có gia đình và công ăn việc làm. Vợ tôi đã mất năm 2017. Hiện nay, bố mẹ vợ và bố đẻ của tôi vẫn mạnh khoẻ. Vợ chồng tôi có tài sản bao gồm: quyền sử dụng 700m2 đất (có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi và vợ tôi), 01 ngôi nhà 5 tầng diện tích sử dụng là 250m2, tổng trị giá tài sản là 15 tỷ VNĐ. Ý định của tôi sẽ để lại Di chúc phân chia tài sản như sau: con trai trưởng hưởng 1/3 tổng giá trị tài sản, 2/3 tổng giá trị tài sản còn lại chia làm 5 phần, con thứ hai và thứ ba mỗi đứa hưởng hai phần, đứa con nuôi hưởng một phần.

Câu hỏi 1. Là người tập sự hành nghề luật sư được phân công vụ việc này, Anh/Chị sẽ tư vấn cho ông S như thế nào trước khi làm Di chúc?

Câu hỏi 2. Anh/Chị hãy giúp ông S soạn thảo bản Di chúc của ông?

Câu 2. ***(Phần tự chọn, thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau): 5,0 điểm***

<u>Đề số 1:</u>

Ông H, Vụ trưởng của một Vụ quản lý thuộc Bộ Công thương được hưởng di sản thừa kế của bố, mẹ để lại với số tài sản trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng. Nay ông muốn đầu tư số tiền của mình đang gửi tiết kiệm vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Ông H đã đến Văn phòng luật sư nhờ luật sư tư vấn giúp.

Câu hỏi 1. Nếu Anh/Chị là luật sư, Anh/Chị sẽ tư vấn cho ông H những vấn đề gì? Ông H có thể đầu tư số tiền trên ở những hình thức đầu tư nào? Với tư cách gì? Vì sao?

Câu hỏi 2. Có gì khác nếu ông H hiện đang không làm việc trong bất kỳ một cơ tổ chức nào? Anh/Chị hãy giúp ông H làm thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh một loại hình doanh nghiệp?

<u>Đề số 2:</u>

Nguyễn Thị D, sinh năm 2006, cư trú tại Tổ 12, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội quen biết Nguyễn Đình H (sinh ngày 12/11/2006) và Trần Trung K (sinh ngày 12/10/2006) đều cư trú tại đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngày 07/5/2022, do không có tiền để trả tiền thuê phòng nghỉ và tiền cược bóng đá nên H và K đã bàn bạc chiếm đoạt chiếc xe máy của Nguyễn Thị D mang đi đặt tại hiệu cầm đồ để lấy tiền. Ngày 08/5/2022, K lên mạng Internet hẹn D đến nhà nghỉ Quỳnh Giao, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để đi chơi. D đồng ý và 16 giờ cùng ngày đi xe máy Wave Anpha màu xanh đến